

[12] [개선] 사항

1. 제 목 : 수용재결 청구 관련 업무처리 안내 미비
2. 조치부서 : ●●●●●●●처
3. 관련부서 :
4. 내 용 :

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」 제30조에 따르면 ‘사업인정고시 이후 협의가 성립되지 아니한 경우 토지 소유자 등은 서면으로 사업시행자에게 재결을 신청할 것을 청구할 수 있고, 청구를 받은 사업시행자는 60일 이내에 관할 토지수용위원회에 재결을 신청하여야 하며, 기간을 넘겨 재결을 신청한 경우 그 지연기간에 대해 「소송촉진 등에 관한 특례법」에 따른 법정이율을 적용한 금액을 재결 보상금에 가산하여 지급’토록 하고 있다.

‘협의가 성립되지 아니한 경우’의 의미에 대해 대법원(2011두2309)은 보상액 등에 관한 협의가 성립되지 않은 경우뿐만 아니라 토지소유자 등이 손실보상을 요구함에도 사업시행자가 손실보상 대상에 해당되지 않는다고 보아 보상대상에서 이를 제외하여 협의를 거치지 않은 경우도 포함된다고 판단하고 있으며, 이러한 내용은 보상실무편람에도 기재되어 있다.

그런데 ◎◎지역본부는 2016. 1.~2018. 10.에 접수된 재결 청구 건들 중 보상대상이 아니라고 판단한 아래 [표] 상 3건 전부에 대해 재결 신청을 하지 않았으며, 다른 지역본부 보상담당자들 중 상당수는 이러한 내용을 인지하지 못하고 있는 것으로 파악³³⁾되었다.

[표] 재결 신청이 이루어지지 않은 재결 청구 내역

사업지구	재결 신청 청구자	청구 일자	재결 신청 사유
△△○○	이*철	2016.12.29.	사업지구 인접 건축물에 대한 보상 요구
△△xx	권*준, 이*웅	2017.03.30.	농업손실 보상 요구
△△xx	박*식	2017.06.22.	주거이전비 지급 요구

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

公社가 보상대상이 아니라고 판단하여 재결 신청을 하지 아니한 건들에 대해 소송이 제기될 경우 公社의 패소 가능성이 크고, 판결 결과에 따라 재결 신청이 이루어져 토지수용위원회에서 이를 보상대상이라고 판단하게 될 경우 소송진행 기간을 포함한 상당기간에 대해 「소송촉진 등에 관한 특례법」에 따른 법정이율(연 15%)이 적용된 지연가산금을 지급하게 될 우려가 있다.

따라서, 문제가 발생하지 않도록 보상담당자들에게 이러한 내용을 자세히 안내할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

●●●●●●처장은

보상대상이 아니라고 판단한 재결 청구 건들에 대해서도 재결 신청을 하도록 문서 송부 및 포털 보상지식방 게재를 통해 상세히 안내하시기 바랍니다(개선).